

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1600/2534

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด

อำนาจเจริญ

โจทก์

นาย แสง กอง กา ญจน์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 80

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 4, มาตรา 5, มาตรา 6, มาตรา 10, มาตรา 12, มาตรา 15

โจทก์ไม่มีพยานยืนยันว่า จำเลยได้ขายสลากกินรวบ แม้เจ้าพนักงานตำรวจจะจับ ศ. ซึ่งเป็นผู้ซื้อสลากกินรวบมาได้ในขณะที่เกิดเหตุศ. ก็ให้การว่าได้มาซื้อสลากกินรวบที่บ้านจำเลยมิได้ระบุว่าซื้อจากจำเลย โจทก์ไม่ได้ตัว ศ. มาสืบ คงส่งแต่บันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนของ ศ. เป็นพยานต่อศาล บันทึกคำให้การดังกล่าวเป็นเพียงพยานบอกเล่าซึ่งมีน้ำหนักน้อย ไม่พอพียงว่า ศ. ซื้อสลากกินรวบจากจำเลย โผยของกลางก็ไม่ได้ความว่าจำเลยเป็นผู้เขียนและขายโผยนั้น แม้จะพียงว่าจำเลยเขียนเลขสลากกินรวบไว้เพื่อขาย แต่ยังไม่ทันลงมือขายก็ถูกจับ ดังนี้ จำเลยยังไม่มีความผิดฐานพยายามขายสลากกินรวบ เป็นเพียงชั้นเตรียมการกระทำผิดเท่านั้น.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกหลายคนร่วมกันเล่นการพนันสลากกินรวบซึ่งเป็นการพนันประเภท ข. อันดับที่ 16 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478 โดยจำเลยเป็นผู้จัดให้มีการเล่นและเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมาย เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมโปยสลากกินรวบ 2 แผ่น ปากกา 1 ด้าม และเงินสดจำนวน 10 บาท เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกระทำผิดเป็นของกลางขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 10, 12, 15 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 80 ริบของกลางและสั่งจำยสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยเป็นผู้ขายสลากกินรวบ พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 ลงโทษจำคุก 4 เดือน ของกลางริบ คำขอให้สั่งจำยสินบนนำจับให้ยก เพราะศาลมิได้พิพากษาลงโทษปรับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ส่วนของกลางเชื่อว่า เป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระทำความผิด จึงให้ริบ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีพยานยืนยันว่า จำเลยได้ขายสลากกินรวบ แม้เจ้าพนักงานตำรวจจะไล่จับนายศิริ ซึ่งเป็นผู้ซื้อสลากกินรวบมาได้ในขณะนั้น นายศิริก็ให้การว่าได้มาซื้อสลากกินรวบที่บ้านจำเลย มิได้ระบุว่าซื้อจากจำเลย โจทก์ไม่ได้ตัวนายศิริ มาสืบคงส่งแต่บันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนของนายศิริ ตามเอกสาร

หมาย จ.3เป็นพยานต่อศาล บันทึกคำให้การดังกล่าวเป็นเพียงพยานบอกเล่าซึ่งมีน้ำหนักน้อย ข้อเท็จจริงยังไม่พอพียงว่า นายศิริ ชื้อสลากกินรวบจากจำเลย ของกลางคือ โปย 2 แผ่น ธนบัตรใบละ 10 บาท 1 ฉบับ และปากกาลูกลื่น 1 ด้าม ก็ไม่ได้ความว่า จำเลยเป็นผู้เขียนโปยและขายโปยนั้น แม้จะฟังว่าจำเลยเขียนเลขสลากกินรวบไว้เพื่อขาย แต่ยังไม่ทันลงมือขายก็ถูกจับ จำเลยก็ยังไม่มีความผิดฐานพยายามขาย สลากกินรวบเป็นเพียงชั้นเตรียมการกระทำผิดเท่านั้น ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา ที่394/2504 ระหว่าง อัยการจังหวัดเชียงราย โจทก์ นางเสียงฟุ้ง แซ่จ่องจำเลย เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบและเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ จึงลงโทษจำเลยตามฟ้องไม่ได้

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงภิญโญ-อุดม มั่งมีดี-วิชัย ตันติกุลานันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ